

1501593-07.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282857/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 20865125 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2900/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2282857 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501593-07.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282857/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 20865125 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2900/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2282857 - DEL.POL.CHARQUEADA, 2900/21/922

- DEL.POL.CHARQUEADA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR MARIO PAULINO

Vítima:

BIOCAPITAL PARTICIPAÇÕES S.A

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 01 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) ADEMIR MÁRIO PAULINO e a testemunha da defesa Wanderley Becegato Paulino.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Wanderley) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

ADEMIR MAIOR PAULINO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 1º, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal porque, no dia 16 de outubro de 2021, por volta de 22h00min., na empresa "BIOCAPITAL Participações S.A.", localizada na avenida Industrial, nº 360, bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com indivíduos não identificados, subtraiu, para si, fios e cabos elétricos no valor aproximado de R\$ 12.000,00 (cf. auto de exibição e apreensão e de entrega) em prejuízo do sobredito estabelecimento. Logo depois da subtração praticada, empregou violência e grave ameaça exercida mediante uso de arma de fogo contra os guardas civis Leandro da Silva, Cristiano Figueiredo e Vinicius Ramos a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou terceiro

A ação penal deve ser julgada procedente.

Autoria e materialidade delitivas foram comprovadas, sendo de rigor o desate condenatório.

Segundo o apurado, o denunciado e os comparsas dirigiram-se ao sobredito estabelecimento com animus furandi. Ato contínuo, escalaram o muro da empresa e acessaram o local. Mediante uso de alicate cortaram fios elétricos para subtração. Contudo, durante a empreitada criminoso, o denunciado e os comparsas foram flagrados pelo guarda civil Leandro, que fazia vigilância no local. Visando garantir a detenção do bem e a impunidade, o denunciado efetuou disparo em direção ao guarda e iniciou fuga em poder da res furtiva.

Após pular o muro, já do lado de fora, foi surpreendido por guardas civis, acionados por Leandro, e novamente efetuou disparos de arma de fogo em direção aos agentes e continuou a fuga.

Durante a evasão, a arma de fogo foi dispensada e os comparsas dos denunciados conseguiram evadir-se. O réu foi detido.

Nas proximidades, foi apreendida a res furtiva e o alicate usado na prática delitiva. Por sua vez, a arma de fogo não foi encontrada.

Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio e não quis assinar os documentos apresentados (fls. 07 e 08/09).

Na fase inquisitiva o representante da empresa vítima declarou ": é gerente da empresa Biocapital e hoje foi chamado por GCM's porque o local tinha sido invadido por ladrões; Que no local constatou que uma porção de fios tinha sido subtraído e que foram encontrados no entorno; Que não viu a ação criminoso, mas reconheceu os fios como sendo da empresa; Que no passado a empresa foi vítima de outras subtrações e foram registrados boletins de ocorrência; Que calcula que fios tem o valor aproximado R\$ 12.000.00 reais porque são fios de comando e de alta bitola.. (fls. 06).

Em juízo ratificou as declarações prestadas na fase policial. Foi acionado, compareceu ao local e viu o prejuízo causado de aproximadamente cem mil reais com material e mão de obra. Eles cortaram cabos que não têm conserto. Eles levaram bebidas alcóolicas para consumirem no local. Já havia ocorrido outros furtos na empresa.

O declarante Leandro Silva declarou "É GCM na cidade de Charqueada e estava na folga fazendo um bico na indústria Biocapital situada no local dos fatos; Que por volta das 22hs notou três invasores/homens entrarem no local para subtração; Que viu os três subtraírem fios no local com uso de alicate e pode observar que um deles era o indiciado aqui nominado Ademir; Que solicitou apoio de colegas; Que quando o apoio chegou tentou prender os ladrões dando ordem de parada, dizendo: "parou", mas teve como resposta um disparo em sua direção; que se protegeu atrás de

um muro e ai ficou porque estavam em maior número; Que percebeu que pularam o muro e fugiram, mas depois soube que seus colegas prendeu um deles, o indiciado aqui presente; Que reconheceu esse preso como o que atirou contra o depoente; que não foi achado arma com o indiciado; que não está ferido; que o indiciado também não está ferido; Que foi localizado um alicate grande, alguns porções de fios subtraídos, o celular do indiciado e algumas roupas dele; Que reconhece as roupas encontradas/apreendidas no local e que estavam sendo usadas pelo indiciado no momento da subtração; que a indústria Biocapital foi vítima de furto há poucos dias atrás.

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Confirmou que foi o réu que efetuou disparo de arma de fogo contra si assim que deu ordem de parada. Eles pularam de volta para a rua buscando evasão. No entanto, já havia chegado uma viatura ao lado de fora. O disparo feito na sua direção não sabe o que atingiu. O segundo disparo ocorreu ao lado de fora. Logo depois foi avisado que o autor foi preso. Os outros fugiram pelo canavial. Foi ao local da prisão e viu que o autor do disparo era o réu. Tem certeza que o autor do disparo foi o réu. Era a única pessoa que estava armada.

O guarda civil Cristiano disse "É guarda municipal de Charqueada e hoje trabalhava normalmente com o colega Vinicius quando por volta das 22h, recebeu telefonema do colega Leandro que solicitou apoio para comparecerem no local porque tinha visto três invasores no local; que Leandro trabalha como GCM em Charqueada mas estava fazendo um "bico" no local, onde existe uma indústria química; que permaneceu do lado de fora da indústria enquanto Leandro fez as buscas na parte interna; que dado momento ouviu um disparo e viu três indivíduos pulando o muro, sendo certo que o indiciado aqui é um deles; que ao darem ordem de parada, o indiciado apontou um revólver e efetuou um disparo contra o depoente, sem atingi-los; que os três indivíduos conseguiram fugir pelo canavial ali existente; que fez algumas buscas e localizou apenas o indiciado; que nada de ilícito encontrou com o indiciado que agora sabe chamar-se Ademir Mário Paulino; que o reconheceu como a pessoa que atirou contra o depoente e contra o Leandro e quando o deteve percebeu que o celular do indiciado não parava de tocar; que esse celular foi apreendido e encaminhado a autoridade da delegacia circunscrição; que o depoente e seu parceiro não revidaram os disparos e ninguém se feriu; que foi subtraído alguns fios de cobre e encontrado um alicate de tamanho grande, talvez usado na subtração; que foi dado voz prisão ao indiciado e conduzido ao plantão policial onde foi autuado em flagrante delito por roubo impróprio; que com o indiciado também foram encontrados um boné e uma jaqueta" (fls. 03).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial, inclusive que quando o réu foi preso, o guarda Leandro o reconheceu como autor do disparo de arma de fogo contra si. No interior da firma há energia que alimenta os refletores. Assim, o réu foi reconhecido como autor dos disparos. Foi o réu que atirou contra si depois que pulou o muro para o lado de fora. Não tem dúvidas sobre o reconhecimento. O que houve no interior da empresa souberam posteriormente pelo Leandro. Eram três indivíduos, um deles armado. O disparo no interior da empresa só ouviu. O disparo externo atingiu o chão. O réu negou os fatos inicialmente. O celular dele não parava de tocar. Não conseguiram apreender a arma de fogo. Dois agentes lograram evasão.

O guarda civil Vinicius Ramos asseverou "É guarda municipal de charqueada e hoje trabalhava normalmente com o colega Cristiano, quando por volta das 22h, recebeu telefone do colega Leandro que solicitou apoio para comparecerem no local porque tinha visto três invasores no local; que Leandro trabalha como GCM em charqueada mas estava fazendo um "bico" no local, onde existe uma indústria química; que permaneceu do lado de fora da indústria enquanto Leandro fez as buscas na parte interna; que dado momento ouviu um disparo e viu três indivíduos pulando o muro, sendo certo que o indiciado aqui é um deles; que ao darem ordem de parada, o indiciado apontou um revólver e efetuou um disparo contra o depoente, sem atingi-los; que os três individuo conseguiram fugir pelo canavial ali existente; que fez algumas buscas e localizou apenas o indiciado; que nada de ilícito encontrou com o indiciado que agora sabe chamar-se Ademir Mário Paulino; que o reconheceu como a

pessoa que atirou contra o depoente e contra o Leandro e quando o deteve percebeu que o celular do indiciado não parava de tocar; que esse celular foi apreendido e encaminhado a autoridade da delegacia circunscrição; que o depoente e seu parceiro não revidaram os disparos e ninguém se feriu; que foi subtraído alguns fios de cobre e encontrado um alicate de tamanho grande, talvez usado na subtração; que foi dado voz prisão ao indiciado e conduzido ao plantão policial onde foi autuado em flagrante delito por roubo impróprio; que com o indiciado também foram encontrados um boné e uma jaqueta" (fls. 05).

Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial, inclusive que o réu pulou o muro com mais duas pessoas de dentro para fora da empresa e disparou arma de fogo contra os guardas civis após voz de parada. Também houve um disparo no interior da empresa feito contra o vigilante do local.

Vanderlei disse que o réu foi seu funcionário por dois meses. Não se recorda a data que ele trabalhou consigo. Não foi a nenhuma festa com o réu. Trabalhou com o réu no bairro Tupi. Na oportunidade foram buscar material pesado, ou seja, vigas U. Havia mais três pessoas que estavam juntas. Não se recorda quando ocorreu este trabalho e faz mais de um ano, salvo engano. Certa vez o réu não foi a um serviço em São Paulo, pois consta que estava com o braço fraturado. O réu é ajudante de serralheiro, mas fazia fretes também. Não se recorda de datas e horários. O réu trabalhou para si por dois meses.

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 08/09).

Interrogado em juízo, o réu alegou que estava em uma festa próxima à empresa. Era aniversário do filho de 7 anos de seu cunhado. Viu viaturas passarem no local. Depois de uma hora não ouviu mais nada. Foi buscar cigarros no seu carro, quando deparou-se com um policial militar, que o abordou. Foi levado ao local, onde havia uma viatura da guarda civil e foi reconhecido pelos guardas, pois usava blusa de cor vermelha. Foi torturado e depois levado à delegacia de polícia. Não ligou para ninguém porque na delegacia não deixaram efetuar telefonema para avisar os familiares.

Contudo, a versão do réu é absolutamente inverossímil e não foi comprovada. A testemunha apresentada não ratificou o que foi por ele alegado. Ademais, nenhum parente ou amigo procurou o réu após o seu "desaparecimento" depois que foi "buscar cigarro no veículo". Portanto, não há nenhuma prova das alegações do réu. Ao contrário, temos a palavra do representante da vítima e de três guardas civis que não conheciam o réu.

O réu não conhecia o representante da vítima e não conhecia os guardas civis, portanto nada tem contra eles. Da mesma forma, as testemunhas e representante da vítima não tinham nada contra o réu.

A prova acostada aos autos comprova a autoria delitiva.

Leandro foi enfático ao confirmar que viu o réu e seus comparsas no interior do estabelecimento. Ato contínuo, "ao perceber a presença do declarante, o réu efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção visando deixar o local em poder dos bens subtraídos e garantir impunidade".

Leandro acionou os guardas civis que compareceram ao local e lograram visualizar o momento em que o réu e seus comparsas pularam o muro. Novamente, ao perceber a aproximação dos guardas, o réu efetuou mais disparos. No entanto, acabou sendo detido.

A res furtiva foi apreendida nas proximidades junto com o alicate utilizado no crime.

A versão apresentada pelo declarante Leandro está em consonância com os demais elementos probatórios acostados ao processo e não há nada que indique que tenha intenção de prejudicar o réu.

No que tange às palavras dos guardas civis, estas foram firmes e coerentes, não havendo qualquer indício de que visavam a prejudicar o réu.

É cediço que o depoimento dos guardas civis tem o mesmo valor das demais provas nos autos, devendo ser levado em consideração na formação da convicção do juízo.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL RECEPÇÃO DOLOSA DE VEÍCULO. Absolvição Impossibilidade Conjunto probatório que torna indubitáveis a materialidade e a autoria do delito,

bem como o conhecimento acerca da origem ilícita do bem. Ausência de justificativa verossímil. Validade do depoimento policial. Pena criteriosamente dosada. Adequada a motivação utilizada para exasperação da pena base. Alto valor do bem e proximidade com a data do delito antecedente que caracterizam circunstâncias judiciais desfavoráveis. Regime fechado consentâneo à gravidade concreta dos fatos. Recurso não provido".

(TJSP, Apelação 002357-32.2016.8.26.0635, 8ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. Camilo Léllis, Dj. 18/04/2017).

Assim, restou indubitado que o réu se dirigiu com outras pessoas ao local para subtraírem fios de cobre e ao ser surpreendido efetuou disparos visando garantir a posse dos bens e impunidade.

Outrossim, tanto o declarante Leandro como os guardas civis confirmaram que o réu agiu em concurso com os demais indivíduos que lograram se evadir do local.

Da mesma forma restou comprovado que ele possuía arma de fogo, pois os guardas confirmaram que ele efetuou disparos. Assim, o fato da arma não ter sido apreendida em nada afasta a causa de aumento, pois comprovada pela prova testemunhal.

Dessa forma, comprovada autoria e materialidade do delito imputado na inicial, de rigor a condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Seguindo o critério trifásico, na primeira fase deve ser aplicada pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do réu.

Na segunda fase, a reincidência do réu fará com que a pena seja agravada. Ausentes circunstâncias atenuantes.

O delito foi praticado mediante duas causas de aumento, devendo a majorante da arma de fogo ser levada em consideração para aumento da pena na terceira fase e do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, diante da gravidade em concreto do crime e personalidade criminosa do réu, o que evidencia que regime diverso não será suficiente à reprovação e prevenção do delito. Ademais, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes criminais.

O crime foi praticado mediante grave ameaça e violência à pessoa, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, circunstâncias que impedem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos sobreditos termos.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente garantia da ordem pública, deverá ser indeferido apelo em liberdade.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Ademir Mario Paulino foi denunciado como incurso no artigo 157, § 1º, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 135-137), no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 22h, na empresa "BIOCAPITAL Participações S.A.", localizada na avenida Industrial, nº 360, bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Ademir, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu, para si, fios e cabos elétricos no valor aproximado de R\$ 12.000,00 (cf. auto de exibição e apreensão e de entrega) em prejuízo ao sobredito estabelecimento.

Logo depois da subtração praticada, empregou violência e grave ameaça exercida mediante o uso de arma de fogo contra os guardas civis Leandro da Silva, Cristiano Figueiredo e Vinicius Ramos a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou terceiro.

Ainda de acordo com a inicial, o réu e seus comparsas dirigiram-se ao sobredito estabelecimento com animus furandi. Ato contínuo, eles escalaram o muro da empresa e acessaram o local. Então, mediante o uso de um alicate, cortaram fios elétricos e os separaram. Contudo, durante a empreitada criminosa, o réu e seu comparsas foram flagrados pelo guarda civil Leandro, que fazia "bico" no local. Visando garantir a detenção do bem e a impunidade, o réu efetuou um disparo em direção ao guarda e iniciou fuga em poder da res furtiva. Após pular o muro, já do lado de fora, foi surpreendido por guardas civis, acionados por Leandro, e novamente efetuou disparos

de arma de fogo em direção aos agentes e continuou sua fuga. Durante a evasão, a arma de fogo foi dispensada e os comparsas dos réus conseguiram deixar o local, porém ele foi detido. Nas proximidades, foi apreendida a res furtiva e o alicate usado na prática delitiva. Por sua vez, a arma de fogo não foi encontrada. Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 8-9).

Em solo policial, Felipe José Vieira da Silva, representante da empresa vítima, disse que: "é gerente da empresa BIOCAPITAL e hoje foi chamado por GCM'S porque o local tinha sido invadido por ladrões. No local, constatou que uma porção de fios tinha sido subtraído e que foram encontrados no entorno. Não viu a ação criminosa, mas reconheceu os fios como sendo da empresa. No passado a empresa foi vítima de outras subtrações e foram registrados boletins de ocorrência. Calcula que fios tem o valor aproximado R\$12.000.00 reais porque são fios de comando e de alta bitola" (fls. 06).

Leandro da Silva Lima, guarda civil, narrou que: "é GCM na cidade de Charqueada. Estava de folga fazendo um bico na indústria BIOCAPITAL, situada no local dos fatos. Por volta das 22hs notou três invasores/homens entrarem no local para subtração. Viu os três subtraírem fios no local com uso de alicate e observou que um deles era o indiciado aqui nominado Ademir. Solicitou apoio de colegas. Quando o apoio chegou tentou prender os ladrões dando ordem de parada, dizendo: "parou", mas teve como resposta um disparo em sua direção. Ele se protegeu atrás de um muro e aí ficou porque estavam em maior número. Percebeu que pularam o muro e fugiram, mas depois soube que seus colegas prenderam um deles, o indiciado aqui presente. Reconheceu esse preso como o que atirou contra ele. Não foi achado arma com o indiciado. Não está ferido nem o indiciado. Foi localizado um alicate grande, algumas porções de fios subtraídos, o celular do indiciado e algumas roupas dele. Reconhece as roupas encontradas/apreendidas no local e que estavam sendo usadas pelo indiciado no momento da subtração. A indústria BIOCAPITAL foi vítima de furto há poucos dias atrás" (fls. 05).

Cristiano Figueiredo Prado, guarda civil, contou que: "é guarda municipal de Charqueada. Hoje, trabalhava normalmente com o colega Vinicius, quando, por volta das 22h, recebeu telefonema do colega Leandro que solicitou apoio para comparecerem no local porque tinha visto três invasores no local. Leandro trabalha como GCM em Charqueada, mas estava fazendo um "bico" no local, onde existe uma indústria química. Permaneceu do lado de fora da indústria enquanto Leandro fez as buscas na parte interna. Dado momento ouviu um disparo e viu três indivíduos pulando o muro, sendo certo que o indiciado aqui é um deles. Ao darem ordem de parada, o indiciado apontou um revólver e efetuou um disparo contra o depoente, sem atingi-lo. Os três indivíduos conseguiram fugir pelo canavial ali existente. Fez algumas buscas e localizou apenas o indiciado. Nada de ilícito foi encontrado com o indiciado que agora sabe chamar-se Ademir Mario Paulino, que o reconheceu como a pessoa que atirou contra o depoente e contra o Leandro. Quando o deteve percebeu que o celular do indiciado não parava de tocar. Esse celular foi apreendido. O depoente e seu parceiro não revidaram os disparos e ninguém se feriu. Foi subtraído alguns fios de cobre e encontrado um alicate de tamanho grande, talvez usado na subtração. Foi dado voz prisão ao indiciado e conduzido ao plantão policial onde foi autuado em flagrante delito por roubo impróprio. Com o indiciado também foram encontrados um boné e uma jaqueta" (fls. 3).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Vinicius Ramos de Oliveira (fls. 4).

Laudos periciais juntados às fls. 160-165 e 166-168.

Às fls. 62-68, certidão de objeto e pé que indica os maus antecedentes (autos n.º 0008512-08.2012.8.26.0533 - furto qualificado tentado - trânsito em julgado para a Defesa em 10/12/2012) e a reincidência do requerido (autos n.º 1507894-08.2018.8.26.0394 - furto qualificado - pena cumprida em 10/8/2021; autos n.º 0004387-84.2018.8.26.0533 - art. 163, parágrafo único, inciso III do CP - 4/8/2021 - sentença de extinção da pena).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição, apreensão de fls. 14-

17; auto de entrega de fls. 18; autos de reconhecimento de objeto de fls. 19; auto de reconhecimento de pessoa de fls. 20.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido o guarda civil Cristiano Figueiredo Prado. Um guarda da corporação, Leandro Lima, faz trabalho de segurança particular na empresa vítima. Por volta das 22h, solicitou apoio de viatura porque avistou 3 indivíduos no interior da empresa e 1 portando uma arma de fogo na cintura. Estacionaram na rua de trás e posteriormente ouviram um disparo no interior da empresa. Três indivíduos pularam o muro, um deles atirou na direção do depoente e correu para o canavial. Permaneciam fora da empresa. Leandro ligou solicitando apoio, mas não tiveram contato pessoal com Leandro. Ademir teria disparado em sua direção. Os 3 indivíduos correram para o canavial. Fizeram buscas e, 20 minutos depois, Ademir saiu do canavial olhando para os lados. Correram e deram voz de parada para ele. Ligaram para Leandro Lima, que reconheceu Ademir como autor do disparo no interior da fábrica. Levaram Ademir para fazer o exame de corpo de delito e apresentaram no plantão policial de Piracicaba. A ligação de Leandro no seu celular ocorreu às 22h. [Como sabe que era Ademir?] Disse que viu o rosto de Ademir quando ele pulou o muro. "No interior da firma teria um gerador que alimenta os refletores que dá para ver do lado de fora". [A rua tem iluminação pública?] Não. [Quando avistou Ademir saindo da mata, já sabia que era a pessoa que disparou contra o senhor?] Sim. [Precisou da confirmação de Leandro para saber que Ademir era o responsável, ou já sabia?] Disse que não sabia o que ocorreu no interior da empresa. Não viu o disparo dentro da empresa. O disparo feito contra o depoente acertou o chão, próximo a ele. Quando abordado, Ademir negou os fatos, porém o celular dele não parava de tocar, insistentemente. [A arma de fogo foi localizada?] Não. Outros 2 indivíduos não foram encontrados. Ademir alegou que estaria voltando de uma festa. Porém, a região é área rural, não tem bar ou balada próximos. Ademir disse que mora em Santa Bárbara D'Oeste, o que achou estranho. Conseguiu visualizar as vestes das pessoas que pularam o muro. A veste de Ademir marcou. Recorda-se que era camiseta vermelha. Quando saiu do canavial, Ademir estava vestido com uma camiseta vermelha. Dentro da empresa, levaram um alicate de pressão longo e já havia alguns fios cortados enrolados, que já tinham sido retirados das instalações, mas não da empresa. Recebem chamados via comandante e central. Não soube dizer se são autorizados a fazer "bicos". Pedido para descrever os outros furtadores, disse que um era alto e outro baixo. Não soube explicar como sabia reconhecer até o rosto do acusado, mas dos demais nada sabia, disse que era porque parou para mirar. A empresa foi novamente assaltada após a prisão de Ademir. Perguntado se foram à casa onde Ademir disse estar em uma festa, disse que rodaram as imediações, mas é só área rural. Não sabe se as pessoas que furtam são as mesmas porque não cabe à GCM investigar. Não sabe dizer se a empresa fica em Charqueada ou em Piracicaba, é entre as cidades.

b) Em seguida, ouvido o guarda municipal Leandro Lima. Estava na empresa Biocapital fazendo bico de segurança. Três pessoas entraram e começaram a cortar os fios. Um dos furtadores chegou mais próximo do depoente, estava dando cobertura. Os outros dois estavam em cima de um andaime. A empresa é alimentada com gerador, não tem força elétrica, tem alguns geradores que alimentam luzes. A empresa é média, tem galpão, onde ficam armazenados produtos químicos. No local onde o depoente estava tinha pontos de luzes acesas. Era ao lado de um laboratório. Entrou em contato com a viatura e, um pouco depois, "verbalizou para ele", para ele saber que tinha gente ali. Foi um pouco para trás para ligar para a viatura, para que não o vissem. Quando a viatura chegou, pularam o muro. Fizeram isso porque o depoente falou com os furtadores, disse "pare, polícia". Eles efetuaram o disparo e correram. Viu somente um que estava armado, que era o que estava embaixo, mais próximo. Quando esse que estava mais perto dos outros, houve o disparo. Não sabe quem atirou. O disparo foi em sua direção. Depois a viatura ligou e disse que estava com um suspeito preso. Foi até a viatura e reconheceu. A viatura estava próxima ao muro, do lado de fora. Não pularam o muro no ponto próximo à viatura. [Sabe se os guardas visualizaram pular o muro e foram atrás das pessoas?]. Não sabe se visualizaram, mas foram atrás. Não sabe identificar em que direção foi o disparo. Não sabe

identificar a direção do segundo disparo. Não se recorda quanto tempo demoraram para dizerem que encontraram uma pessoa. Muito não foi. Ainda estava na empresa. Os elementos fugiram em direção ao canavial. A pessoa que reconheceu é a pessoa que chegou mais próximo a ele, estava no chão. [Quando acionou os companheiros, avisou que tinha um elemento armado?]. Sim. A pessoa que disparou contra a testemunha é a pessoa que foi presa. Imagina que seja ele. A pessoa estava com uma blusa vermelha, com outra blusa por cima, e boné. Essa era a vestimenta da pessoa que foi abordada. Estavam retirando cabos, mas nos furtos anteriores levaram bastante coisa. Os cabos eram de calibre médio, não tão finos e nem tão grossos. As luzes iluminam o muro, um pouco de dentro e um pouco de fora. Disse que a empresa fica em Charqueada. Fazer "bicos" é comum e autorizado pela guarda. Chamou os colegas da viatura ligando para o telefone celular. O muro que os fugitivos pularam tinha um buraco, conseguiram retirar uma placa de concreto pré-moldado. Mas ainda é alto e é necessário dar impulso com as mãos.

c) Ouvido o guarda municipal Vinicius Ramos de Oliveira. Foram solicitados a comparecer na empresa por Leandro, que disse que 3 pessoas tinham invadido. Ficaram aguardando no fundo. Ouviram um disparo de arma de fogo. Viram, então, 3 pessoas pulando o muro. Deram voz de parada e um deles efetuou disparo contra a viatura. Abrigaram-se. Os fugitivos embrenharam-se no canavial. Na sequência, fizeram buscas no local e encontraram Ademir. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Não encontraram a arma usada para fazer os disparos. Enquanto esperavam, não conseguiam ver dentro da empresa. O primeiro disparo aconteceu dentro da empresa. Na sequência, quando pularam para fora, deram voz de parada, momento em que o "meliante" disparou contra a equipe. O segundo disparo aconteceu quando já tinham pulado e estavam no chão. [Como era a pessoa que disparou?]. "Deu para ter certeza que era o Ademir, mesmo com pouca iluminação, estava com roupa vermelha". [Mas quais eram as características?]. Vestimenta e estatura alta, forte e magro. A parte de cima da roupa era vermelha, a de baixo não se recorda, mas era calça. [O local tem iluminação? Na via não tem iluminação, mas tem a iluminação das chácaras e da própria empresa. [A empresa estava com todas as luzes acesas?]. A empresa estava com quase todas as luzes acesas, a empresa está desativada, mas tem gerador, que estava ligado. As luzes eram no interior da empresa, mas a posição da iluminação também iluminava a parte de fora. Ademir foi localizado 10 a 20 minutos depois. Estava saindo do canavial. [O que Ademir falou?]. Alegou que estava vindo de um forró de uma chácara, mas não existia nenhuma festa nas proximidades. [Chegaram a checar se tinha festa?]. Como a cidade é pequena, eles sabem de todas as festas. A área é um local de empresas e chácaras. As chácaras eram do lado oposto do que o réu veio, e ele se contradisse muito ao explicar de onde vinha. A tentativa provavelmente foi de furto de fios de cobre, pois encontraram muitos fios retirados, além de um alicate que o dono da empresa não reconheceu como sendo de sua propriedade. Aparentemente, esse alicate foi usado para retirada dos fios. A pessoa que disparou tinha cabelo baixo, estava sem boné. Não se recorda a localização de boné na empresa. O muro aparentemente tinha 2 metros de altura. Pularam por cima do muro, na entrada tinha um buraco, na saída eles pularam o muro, não saíram pelo local de entrada. Não viu nenhuma festa na região. Para pular o muro, tiveram que escalar.

d) Felipe José Vieira da Silva, representante da empresa vítima. Por volta das 21h, recebeu uma ligação do segurança dizendo que tinha um furto ocorrendo. Estava em casa. Ligou para a polícia e foi até a empresa. Quando chegou na empresa, a polícia já tinha chegado, os indivíduos já tinham fugido de dentro da empresa e a polícia os estava perseguindo. Desceu ao fundo da fábrica. Ali havia vários cabos de energia cortados e até mesmo garrafas de bebida. Estava tudo bagunçado, cabos jogados no chão. Voltou para a portaria, quando foi informado que a polícia tinha encontrado um dos indivíduos e o segurança foi fazer o reconhecimento. Reconhecido o indivíduo, foram à delegacia. Não se recorda o valor do material retirado, mas é algo entre R\$5.000,00 e R\$10.000,00. O prejuízo é próximo de R\$100.000,00, considerando que é necessário comprar novos cabos e pagar a nova instalação. Os fios foram pesados, no dia seguinte, para aferir o seu valor aproximado. A empresa já tinha passado por outros furtos. Depois da prisão, entraram na empresa outras

vezes, mas não conseguiram levar nada. Sobre o disparo de arma de fogo, não visualizou nada. O pessoal disse para ele não falar nada sobre disparo. Não viu vestígios de disparo. O guarda lhe disse que a pessoa presa estava com arma e tinha disparado contra a polícia. A empresa está em intervenção da CETESB, não está produzindo, mas tem funcionários em todos os horários. [Chegou a ver o indivíduo?] Sim, na delegacia. [Há chácaras nas imediações da empresa?] Sim, é cercada por chácaras de um lado. [Como é a iluminação do local?]. Em volta do muro, há uma iluminação bem precária, não é muito boa. No fundo da fábrica a iluminação é boa, tem alguns refletores. Se a pessoa estiver do lado do muro, não dá para ver. Só se andar para dentro da empresa. Do lado de fora não dá para visualizar. Não tem câmeras no local. Desconfiam que as subtrações são realizadas pelas mesmas pessoas, pois sempre foram no mesmo horário, do mesmo jeito, contra o mesmo tipo de equipamento. [A iluminação interna da empresa reflete na parte externa?]. É muito pouco, "para fora não reflete, não, até por causa do muro, tem plantas altas que ficam próximo do muro que acho que até impedem a iluminação de passar para fora". e) Na sequência, ouvida a testemunha Wanderley. Ademir já trabalhou com Wanderley. Ademir trabalhou com ele por dois meses. Não se recorda a data. Não se recorda de festa. Quando foram fazer um serviço em São Paulo, Ademir não pode ir porque ele tinha uma fratura no braço. Isso foi no ano passado (2021). Ademir é ajudante de serralheiro. Também fazia fretes com um caminhão. É conhecido como Beto e é dono da Beto Serralheria. Não sabe dizer a extensão da fratura de Ademir.

f) Por fim, interrogado o réu Ademir Mario Paulino. Estava trabalhando como ajudante de serralheiro. Ganhava R\$120,00/dia. Também fazia fretes com caminhão. Estava em um aniversário em uma chácara próxima à empresa. Estava na festa e viu várias viaturas passando. Depois de 1h30/2h, saiu da chácara e foi ao seu carro, buscar cigarro. Um policial militar a paisana lhe rendeu, perguntou se tinha passagem e lhe levou. Na rua atrás, havia um canal. Ali havia uma viatura da PM e outro da GCM. Um senhor chegou e disse "é ele mesmo, está com camiseta vermelha". Foi torturado, deram tiro perto da sua orelha. Implorou para que lhe levassem na chácara em que estava, na festa, que poderia provar que estava lá. Mas não lhe levaram. Levaram para a base da GCM, ali apanhou mais. Depois, foi apresentado na polícia civil. Isso tudo aconteceu em Charqueada. Na data, estava com o braço operado, não fazia 20 dias que tinha tirado os pontos do braço. Ainda hoje não consegue movimentar bem o braço, pois deixou de fazer fisioterapia ao ser preso. Na época, estava ainda pior, nem tinha como pular o muro. A festa de aniversário era do filho do ex-cunhado do irmão, Zé. Tentou contatar essas testemunhas, mas não conseguiu. As pessoas estranharam o seu sumiço, soube que ligaram para o seu irmão e ele foi buscar o seu carro. Não ligou para ninguém para avisar do que acontecia, pois tomaram na hora o seu celular e não lhe deixaram ligar para ninguém nem mesmo na delegacia. Sobre sua cirurgia, quebrou o braço próximo ao punho, foram colocados 6 pinos e uma placa de platina.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos agentes de segurança, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais e dos guardas; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em

vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Ressalta-se que, no caso concreto, há elementos que colocam em dúvida o depoimento dos guardas municipais. Um deles, Leandro Lima, atuava irregularmente fazendo segurança da empresa vítima. Acionou os outros colegas guardas por meio não institucional (telefone celular). Tinha interesse direto em se mostrar efetivo no serviço que prestava, não só acionando o aparato da guarda para vir em seu auxílio, como demonstrando que o seu trabalho garantiria a prisão de uma pessoa.

Nessa linha, complementa-se, tanto Leandro quanto os demais guardas depuseram assegurando que reconheceram o réu, embora tenha restado claro nos autos que não havia iluminação nas proximidades do muro que permitisse a identificação de pessoas por quem estava do lado de fora – o local é escuro e a empresa somente tem refletores abastecidos por gerador voltados para dentro. O proprietário da empresa foi enfático: a iluminação da empresa é voltada para dentro; do lado de fora, tudo é escuro, não havendo como ser verdade o que os guardas disseram sobre terem avistado o réu ao pular o muro. Não bastasse, um guarda diz que o réu usava boné, o outro diz que não. Além disso, um diz que não há chácaras na região dos fatos, outro menciona a existência de chácaras.

Diante de todos esses fatos, a versão do réu é plausível: estava em uma festa infantil em uma das chácaras da região, foi detido e implicado em razão de seus antecedentes criminais. Sequer teria como pular um muro de 2 metros, tendo em vista a extensão da cirurgia pela qual tinha passado. A cirurgia e a sua extensão restam comprovadas pelo documentos de fls. 268-283.

Isso posto, nota-se que o standard probatório da presunção de inocência não foi superado, não sendo possível afirmar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu praticou as condutas que a ele são imputadas nestes autos. E a dúvida, como sabido, deve resolver-se a favor do réu. É, pois, o caso de absolvição (CPP, art. 386, VII).

- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL

Ainda que se entenda pela prática de delito pelo réu, é certo que não há provas nos autos que indiquem a ocorrência de roubo.

A única prova presente nos autos de que havia arma no local e de que o réu praticou violência contra os guardas municipais é a palavra dessas testemunhas – cuja veracidade, conforme já explorado, é duvidosa.

Tal palavra, todavia, não se mostra suficiente para comprovação da violência, assim como da presença de arma no local dos fatos.

Primeiro, temos a palavra contraposta dos guardas civis e do réu. Conforme o seu depoimento, em nenhum momento o réu esteve com arma de fogo e, muito menos, disparou contra os guardas.

Mais do que a contraposição de versões, temos no caso concreto a comprovação da versão do réu por meio dos laudos periciais. Os laudos periciais juntados às fls. 160-165 e 166-168 não indicaram a presença de vestígios de disparos de arma de fogo no local nem nas mãos do acusado.

Não bastasse, há elementos concretos que demonstram o interesse dos guardas civis no agravamento da imputação, seja em benefício próprio, seja em benefício do proprietário da empresa furtada.

Restou demonstrado durante a instrução que há interesse – legítimo – do proprietário do local furtado de que as constantes subtrações de fios cessem.

Prisões anteriores por furto não resolveram a questão, pois a pena imputada fez com que os furtadores logo voltassem às ruas. Para solucionar em definitivo o problema, o proprietário do estabelecimento contratou componente da guarda civil local.

Irregularmente, o guarda civil Leandro passou a “fazer bicos” na empresa e usou de seus contatos privilegiados para que uma guarnição em serviço lhe desse apoio.

Imputar ao réu ações de resistência com uso de arma de fogo, portanto, faria não só que fosse preso por mais tempo – resolvendo o “problema” que gerou a contratação do guarda Leandro – como também daria maior legitimidade à presença dos guardas no local, em verdadeira atividade de segurança privada.

Ora, não se está aqui garantindo que houve má-fé dos guardas civis depoentes. Mas

ficou demonstrado que o seu interesse na imputação do delito de roubo majorado ao acusado pode ultrapassar o mero cumprimento do dever legal. Seus depoimentos, portanto, precisam ser vistos com reservas.

Por outro lado, a versão do acusado encontra-se corroborada pela prova pericial. Não havendo outras provas da violência/ameaça, assim como da presença de arma de fogo no local, deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência, imputando-se ao acusado o delito de furto.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Com relação à pena a ser imputada, tem-se que:

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, há a circunstância agravante da reincidência.

c) Do afastamento das majorantes/qualificadoras

No que se refere à majorante do uso de arma de fogo, a desclassificação da conduta de roubo para furto já a afasta.

Ainda que se impute ao réu a prática do delito de roubo, a majorante do uso de arma de fogo deve ser afastada, tendo em vista a falta de provas quanto à própria existência da arma no local dos fatos. Os laudos periciais juntados às fls. 160-165 e 166-168 não indicaram a presença de vestígios de disparos de arma de fogo no local nem nas mãos do acusado.

Com relação ao concurso de agentes, faz-se necessário o seu afastamento, pois não restou demonstrado nos autos a presença de outras pessoas no local ou mesmo o liame subjetivo entre o requerido e as supostas outras pessoas que teriam participado da conduta, que sequer foram identificadas.

Por fim, cumpre destacar que, imputado o delito de roubo e admitida a presença de ambas as majorantes – do concurso de agentes e do uso de arma de fogo –, imperioso que se aplique um único aumento, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula 443 do STJ.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ADEMIR MARIO PAULINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafos 1º e 2ª, incisos II, e, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 22h00, na empresa “Biocapital Participações S.A.”, localizada na avenida Industrial, nº 360, bairro Bela Vista, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agente e unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu, para si, fios e cabos elétricos no valor aproximado de R\$ 12.000,00 (cf. auto de exibição e apreensão e

de entrega) em prejuízo ao sobredito estabelecimento. Logo depois da subtração praticada, empregou violência e grave ameaça exercida mediante o uso de arma de fogo contra os guardas civis Leandro da Silva, Cristiano Figueiredo e Vinicius Ramos a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou terceiro.

Segundo a denúncia, o réu e seus comparsas dirigiram-se ao sobredito estabelecimento com animus furandi. Ato contínuo, eles escalaram o muro da empresa e acessaram o local. Então, mediante o uso de um alicate, cortaram fios elétricos e os separaram.

Contudo, durante a empreitada criminosa, o réu e seus comparsas foram flagrados pelo guarda civil Leandro, que fazia "bico" no local. Visando garantir a detenção do bem e a impunidade, o réu efetuou um disparo em direção ao guarda e iniciou fuga em poder da res furtiva.

Após pular o muro, já do lado de fora, foi surpreendido por guardas civis, acionados por Leandro, e novamente efetuou disparos de arma de fogo em direção aos agentes e continuou sua fuga.

Durante a evasão, a arma de fogo foi dispensada e os comparsas do réu conseguiram deixar o local, porém, ele foi detido.

Nas proximidades, foi apreendida a res furtiva e o alicate usado na prática delitiva. Por sua vez, a arma de fogo não foi encontrada.

Interrogado, o réu permaneceu em silêncio e não quis assinar os documentos apresentados (fls. 07 e 08/09).

A denúncia foi recebida (fls. 138/139), o réu citado (fl. 146), apresentando resposta escrita, na qual alegou que as questões de mérito serão tratadas posteriormente e alegou inocência (fls. 150/151).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência virtual (fls. 153/155).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, 03 testemunhas comuns (fls. 189/190) e 01 testemunha de defesa, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição de apreensão de fls. 14/17, pelas fotografias de fls. 53/54 e pelo auto de entrega de fls. 18, que avaliou os fios em aproximadamente R\$ 12.000,00.

2) Da autoria

A autoria criminosa não ficou cabalmente demonstrada nos autos.

Durante a fase policial, o réu permaneceu calado (fls. 08).

Em Juízo, o réu disse que estava no aniversário, em uma chácara, próximo da empresa. Viram várias viaturas passando na frente da chácara e pensaram que havia ocorrido alguma coisa. Depois que já não tinha mais viaturas passando, foi buscar o cigarro no seu carro, que estava estacionado na rua. Nesse momento, foi abordado por policiais militares e levado até um lugar, perto da empresa. Havia vários guardas civis e policiais, no entanto, um senhor disse que era "ele mesmo", porque estava com uma blusa vermelha. De fato, usava blusa vermelha, mas tinha uma blusa de frio por cima. Foi torturado e levado à base da GCM, onde foi mais agredido e, depois, foi apresentado na Delegacia. Implorou para que os policiais o levassem até a festa, mas eles não o levaram. Estava com o braço operado, tinha tirado os pontos a menos de 20 dias. Não teria condições de pular o muro de 2,5m, em razão do ferimento no seu braço. A festa era do filho de um cunhado do seu irmão. Seu irmão não estava na festa, apenas sua ex-cunhada. Deram falta dele na festa, mas ninguém o viu e seu irmão foi chamado para buscar o seu carro. Não deixaram ligar para avisar de sua prisão e nem para chamar advogado. Foram colocados 06 pinos e uma tala de titânio no seu braço. Teve fratura no braço e teve que engessá-lo e, depois, foi feita a cirurgia.

A autoria não foi comprovada pelas provas dos autos. Vejamos.

A vítima F.S.V.S. declarou que por volta de 21h00, a pessoa que estava na empresa

avisou que havia uma tentativa de furto na empresa. Ligou para a Polícia e foi para a empresa. Quando chegou lá, a Polícia já tinha chegado antes, os elementos já tinham fugido para a mata e os policiais os estavam perseguindo. Desceu no fundo da fábrica, onde viu que havia vários cabos de fios cortado e até garrafa de bebida que tinha levado lá para beberem, enquanto "roubavam". Polícia pediu que o rapaz que viu os elementos chegando fosse fazer o reconhecimento. O rapaz reconheceu e foram à Delegacia, fazer o reconhecimento. Os cabos foram pesados e, por isso, souberam do valor dos cabos. Ficou entre R\$ 5.000,00 e R\$ 10.000,00. Mas o prejuízo ficou maior que R\$ 100.000,00, porque vão ter que comprar os fios novamente, mais mão de obra. A empresa já tinha sido furtada anteriormente. Depois desse fato, entraram novamente na empresa, mas não conseguiram subtrair nada. Não visualizou vestígio de disparo de arma de fogo. o que ouviu é que o rapaz que